

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

3º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa em que a oração intercalada está pontuada corretamente.

- (A) O soldado, quando percebeu o erro, avisou o sargento.
- (B) O soldado, quando percebeu o erro avisou o sargento.
- (C) O soldado, quando percebeu, o erro, avisou o sargento.
- (D) O soldado quando percebeu o erro avisou, o sargento.
- (E) O soldado quando percebeu o erro, avisou o sargento.

Gabarito: A - A oração adverbial intercalada deve ser isolada por duas vírgulas, sem separar verbo e complemento.

02. Preencha as lacunas: “O motorista ____ as regras de circulação, e a penalidade lhe foi ____ imediatamente.”

- (A) infligiu / infringida
- (B) infringiu / infringida
- (C) infligiu / infligida
- (D) infringiu / infligida
- (E) infringia / infligidas

Gabarito: D - “Infringir” é violar (infringir regras); “infligir” é aplicar (penalidade infligida).

03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme o Acordo Ortográfico em vigor.

- (A) ideia, heróico, voo, feiura
- (B) ideia, heroico, vôo, feiura
- (C) idéia, heroico, voo, feiura
- (D) ideia, heroico, voo, feiura
- (E) ideia, heroico, voo, feiúra

Gabarito: D - Perderam o acento: ditongos abertos “ei/oi” em paroxítonas (ideia, heroico), o circunflexo em “oo” (voo) e o acento do “i/u” tônico após ditongo (feiúra).

04. Em “Os agentes têm trabalhado à noite”, a locução verbal “têm trabalhado” é formada por

- (A) verbo auxiliar no presente e verbo principal no particípio
- (B) verbo auxiliar no pretérito e verbo principal no infinitivo
- (C) verbo principal no presente e verbo auxiliar no gerúndio
- (D) verbo auxiliar no presente e verbo principal no gerúndio
- (E) dois verbos principais no presente do indicativo

Gabarito: A - “Têm” (presente do verbo ter) é auxiliar; “trabalhado” é o particípio do verbo principal.

05. Assinale a alternativa em que a palavra “jovem” funciona como adjetivo.

- (A) A guarda jovem recebeu um elogio.
- (B) O jovem recebeu um elogio.
- (C) Todo jovem precisa de orientação.
- (D) Um jovem entrou no posto.
- (E) Os jovens ajudaram na campanha.

Gabarito: A - Só na primeira “jovem” caracteriza um substantivo (“guarda”); nas demais, é o próprio substantivo.

06. Leia o texto. Marcos entregou o relatório ao chefe, que o leu em silêncio e o devolveu com anotações. No trecho, o termo “que” e o pronome “o”, em “que o leu”, referem-se, respectivamente, a

- (A) relatório e Marcos.
- (B) Marcos e chefe.
- (C) relatório e chefe.
- (D) chefe e Marcos.
- (E) chefe e relatório.

Gabarito: E - “Que” retoma “o chefe”, sujeito de “leu”; “o” retoma “o relatório”, objeto lido.

07. Assinale a alternativa em que os dois-pontos introduzem corretamente uma enumeração.

- (A) A mochila de emergência tem: três itens, lanterna, rádio e apito.
- (B) A mochila de emergência tem três itens, lanterna: rádio e apito.
- (C) A mochila de emergência tem três itens: lanterna, rádio e apito.
- (D) A mochila de emergência tem três, itens: lanterna, rádio, e apito.
- (E) A mochila de emergência tem três itens lanterna: rádio, e apito.

Gabarito: C - Os dois-pontos vêm após a oração completa ("tem três itens") e antes da enumeração que a detalha.

08. Assinale a alternativa em que o ponto e vírgula está empregado adequadamente para separar itens de uma enumeração que já contém vírgulas.

- (A) A equipe é formada por Ana; a coordenadora, Bruno; o motorista, e Carla; a enfermeira.
- (B) A equipe; é formada por Ana, a coordenadora, Bruno, o motorista, e Carla, a enfermeira.
- (C) A equipe é formada por: Ana, a coordenadora; Bruno; o motorista; e Carla, a enfermeira.
- (D) A equipe é formada por Ana, a coordenadora; Bruno, o motorista; e Carla, a enfermeira.
- (E) A equipe é formada; por Ana, a coordenadora; Bruno, o motorista; Carla, a enfermeira.

Gabarito: D - O ponto e vírgula separa cada item completo (nome + apostro), cujas vírgulas internas isolam os apostos.

09. Assinale a alternativa em que o termo "se" é conjunção integrante.

- (A) O guarda feriu-se durante a abordagem.
- (B) O chefe quer saber se o plantão foi cumprido.
- (C) Vende-se este veículo apreendido.
- (D) Se estudar, você será aprovado.
- (E) Falou-se muito sobre o caso.

Gabarito: B - Em "saber se o plantão foi cumprido", "se" introduz oração subordinada substantiva objetiva direta. As demais: apassivadora, reflexivo, indeterminação e condicional.

10. Leia o texto. A biblioteca do bairro ampliou o horário: agora abre também aos sábados, das 8h às 12h. Segundo a coordenadora, o número de crianças inscritas nas oficinas de leitura triplicou desde que a mudança foi anunciada. Com base no texto, é correto afirmar que a ampliação do horário

- (A) levou ao fechamento das oficinas durante os dias de semana.
- (B) coincidiu com um aumento expressivo da procura pelas oficinas.
- (C) foi uma exigência apresentada pelas crianças inscritas.
- (D) diminuiu o número de visitantes nas manhãs de sábado.
- (E) ocorreu depois que a coordenadora deixou o cargo.

Gabarito: B - O texto informa que as inscrições triplicaram desde o anúncio da mudança, o que indica aumento da procura. As demais afirmações não têm apoio no texto.

11. Leia o texto. O síndico garantiu que o elevador ficaria pronto em dois dias. Já se passaram dois meses, e os moradores seguem subindo os oito andares a pé — um ótimo condicionamento físico, dizem, sem rir. No trecho, a expressão "um ótimo condicionamento físico" é empregada com

- (A) sentido literal, para elogiar o esforço dos moradores.
- (B) objetividade, para informar o resultado de uma pesquisa.
- (C) tom publicitário, para promover a prática de exercícios.
- (D) ironia, para criticar a demora no conserto do elevador.
- (E) linguagem técnica, própria de um laudo de engenharia.

Gabarito: D - O trecho "sem rir" revela que o elogio é irônico: os moradores criticam a demora do conserto.

12. Leia o texto. O novo viaduto liga o centro ao porto, foi inaugurado em março, tem 400 metros e possui duas faixas por sentido. Para mim, é a obra mais bonita da cidade. O trecho em que o autor expressa uma opinião pessoal é

- (A) “é a obra mais bonita da cidade”.
- (B) “liga o centro ao porto”.
- (C) “foi inaugurado em março”.
- (D) “tem 400 metros”.
- (E) “possui duas faixas por sentido”.

Gabarito: A - Só a avaliação de beleza, introduzida por “Para mim”, é subjetiva; os demais trechos informam fatos verificáveis.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Duas fitas, uma de 180 cm e outra de 270 cm, serão cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. O número total de pedaços obtidos será

- (A) 15
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 9
- (E) 3

Gabarito: B - $MDC(180, 270) = 90$ cm. A primeira fita rende 2 pedaços e a segunda, 3; total de 5.

14. Um relógio é acertado ao meio-dia e passa a atrasar 4 minutos a cada hora. Quando o horário correto for 18 h, esse relógio marcará

- (A) 17h36min
- (B) 17h24min
- (C) 17h32min
- (D) 17h40min
- (E) 17h44min

Gabarito: A - Em 6 horas o atraso é $6 \times 4 = 24$ minutos; logo marca $18h - 24min = 17h36min$.

15. Uma conta de R\$ 340,00 foi paga com atraso e recebeu multa de 4% sobre o valor. O total pago foi de

- (A) R\$ 344,00
- (B) R\$ 354,00
- (C) R\$ 380,00
- (D) R\$ 353,60
- (E) R\$ 352,40

Gabarito: D - Multa: $0,04 \cdot 340 = 13,60$. Total: $340 + 13,60 = 353,60$.

16. Cada ângulo interno de um polígono regular mede 150° . Esse polígono tem

- (A) 8 lados
- (B) 10 lados
- (C) 14 lados
- (D) 15 lados
- (E) 12 lados

Gabarito: E - Ângulo externo = $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$, e $360^\circ \div 30^\circ = 12$ lados.

17. Em certo mês, o dia 5 é um domingo. Nesse mesmo mês, o dia 29 será

- (A) segunda-feira
- (B) terça-feira
- (C) quinta-feira
- (D) sábado
- (E) quarta-feira

Gabarito: E - De 5 a 29 passam 24 dias, ou seja, 3 semanas e 3 dias; domingo + 3 dias = quarta-feira.

18. Se $x - y = 4$ e $2x + y = 17$, então o valor de $3x - y$ é

- (A) 18
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 20
- (E) 22

Gabarito: A - Somando as equações, $3x = 21$ e $x = 7$; logo $y = 3$ e $3x - y = 21 - 3 = 18$.

19. Entre os números a seguir, o único que é irracional é

- (A) 0,333...
- (B) $-1,5$
- (C) $\sqrt{20}$
- (D) $22/7$
- (E) $\sqrt{49}$

Gabarito: C - $\sqrt{49} = 7$, $0,333... = 1/3$, $22/7$ e $-1,5$ são racionais; $\sqrt{20}$ não é raiz exata e não pode ser escrito como fração.

20. A diagonal de um quadrado mede $6\sqrt{2}$ cm. O perímetro desse quadrado, em cm, é

- (A) 12
- (B) 18
- (C) 24
- (D) $24\sqrt{2}$
- (E) 36

Gabarito: C - Diagonal = lado $\cdot\sqrt{2}$, logo o lado mede 6 cm e o perímetro, $4 \times 6 = 24$ cm.

INFORMÁTICA

21. Um backup incremental copia

- (A) somente os arquivos que foram excluídos do disco do usuário.
- (B) apenas os arquivos do sistema operacional instalado na máquina.
- (C) somente os arquivos que estão abertos no momento da cópia.
- (D) apenas os arquivos novos ou alterados após o último backup.
- (E) todos os arquivos selecionados, a cada vez que for executado.

Gabarito: D - O incremental economiza tempo e espaço ao copiar só o que mudou desde o último backup.

22. Entre os dispositivos a seguir, aquele classificado como periférico de saída é

- (A) a impressora.
- (B) o microfone de um computador.
- (C) o teclado de um computador.
- (D) o mouse óptico de um computador.
- (E) o scanner de mesa de um computador.

Gabarito: A - A impressora recebe dados do computador e os apresenta em papel; os demais são de entrada.

23. Ao acionar o recurso Encaminhar em uma mensagem recebida, o usuário pretende

- (A) arquivar a mensagem em uma pasta de segurança do e-mail.
- (B) bloquear o remetente da mensagem que foi recebida.
- (C) enviar o conteúdo da mensagem a outras pessoas.
- (D) responder somente ao remetente original da mensagem recebida.
- (E) excluir a mensagem da caixa de entrada do próprio usuário.

Gabarito: C - Encaminhar repassa a mensagem a novos destinatários.

24. No Microsoft Teams, uma equipe é

- (A) um programa antivírus integrado ao aplicativo de comunicação.
- (B) um arquivo de texto compartilhado entre vários usuários da rede.
- (C) um tipo de reunião realizada somente sem áudio ou vídeo.
- (D) uma pasta exclusiva para guardar e-mails antigos do usuário.
- (E) um grupo de pessoas com objetivo comum, dividido em canais.

Gabarito: E - As equipes agrupam pessoas, conversas, arquivos e ferramentas em canais.

25. No PowerPoint 2016, a exibição que mostra todos os slides em miniaturas, facilitando reorganizá-los por arrastar e soltar, é o

- (A) Modo de Leitura.
- (B) Modo de Estrutura de Tópicos.
- (C) Classificador de Slides.
- (D) Slide Mestre.
- (E) Página de Anotações.

Gabarito: C - O Classificador de Slides exibe miniaturas e permite reordenar os slides.

ATUALIDADES

26. A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012) tem como diretriz a prioridade dos

- (A) serviços de transporte privado por aplicativo sobre os de transporte coletivo regular.
- (B) veículos de carga sobre pedestres e ciclistas, para fluidez do abastecimento comercial.
- (C) modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e do transporte público coletivo sobre o individual motorizado.
- (D) automóveis particulares sobre o transporte público coletivo, nas vias das áreas centrais e nos corredores principais.
- (E) transportes individuais motorizados sobre os modos não motorizados em áreas urbanas.

Gabarito: C - O art. 6º, II, da Lei 12.587/2012 prioriza pedestres, ciclistas e o transporte coletivo na organização da mobilidade.

27. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 11 trata de

- (A) assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem.
- (B) garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis em escala global.
- (C) combater a mudança do clima e seus impactos por meio de ações globais coordenadas.
- (D) tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
- (E) reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles, com foco na renda.

Gabarito: D - O ODS 11 é o das cidades e comunidades sustentáveis, ligado a moradia, mobilidade, segurança e redução de riscos de desastres.

28. O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é um exemplo de mecanismo do federalismo fiscal brasileiro porque

- (A) obriga cada Município a repassar toda a sua arrecadação ao Estado, que a redistribui.
- (B) extingue a autonomia financeira das capitais dos Estados e do Distrito Federal.
- (C) transfere aos Municípios parte da arrecadação de tributos federais, reduzindo desigualdades regionais.
- (D) permite que a União cobre tributos municipais em seu próprio benefício e os retenha integralmente nos cofres federais.
- (E) financia exclusivamente as despesas das Forças Armadas e dos serviços de defesa nacional.

Gabarito: C - O FPM é transferência constitucional de receitas federais que fortalece a autonomia financeira dos Municípios.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que

- (A) houver ameaça concreta à liberdade de locomoção de alguém por abuso de poder.
- (B) for necessário retificar dados pessoais constantes de registros ou bancos públicos.
- (C) ato lesivo ao patrimônio público precisar ser anulado.
- (D) direito líquido e certo for violado por autoridade pública.
- (E) a falta de norma regulamentadora inviabilizar direitos e liberdades constitucionais.

Gabarito: E - O art. 5º, LXXI, prevê o mandado de injunção diante da falta de norma regulamentadora que inviabilize direitos e liberdades constitucionais.

30. A ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão e visa a anular ato lesivo

- (A) ao direito líquido e certo de associação de classe ou de sindicato.
- (B) ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe.
- (C) à liberdade de locomoção de pessoa detida, por abuso de autoridade.
- (D) ao exercício de direitos inviabilizado pela omissão normativa.
- (E) à privacidade de dados pessoais mantidos em bancos públicos.

Gabarito: B - O art. 5º, LXXIII, legitima o cidadão a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

31. A segurança viária, segundo o art. 144, § 10, da Constituição Federal, compreende

- (A) exclusivamente a fiscalização e a aplicação de multas de trânsito pelos órgãos executivos.
- (B) educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei.
- (C) apenas o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- (D) a engenharia de tráfego e o licenciamento, sem ações de educação.
- (E) somente a educação para o trânsito nas escolas públicas.

Gabarito: B - O art. 144, § 10, I, define a segurança viária como educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei.

32. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,

- (A) a polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- (B) o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nos Estados.
- (C) o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- (D) a segurança dos estabelecimentos penais estaduais.
- (E) as atividades de defesa civil e de proteção ao patrimônio público estadual.

Gabarito: A - O art. 144, § 4º, atribui às polícias civis a polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Entre os requisitos básicos para investidura em cargo na guarda municipal, a idoneidade moral é comprovada por

- (A) investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.
- (B) atestado de bons antecedentes fornecido apenas pelo comandante da Polícia Militar da região do candidato.
- (C) certidão de quitação expedida exclusivamente pela Justiça Eleitoral, dispensada investigação social.
- (D) declaração firmada pelo próprio candidato, sob as penas da lei, no ato da inscrição no concurso.
- (E) carta de recomendação assinada por dois vereadores do Município, dispensadas certidões judiciais.

Gabarito: A - O art. 10, VII, exige idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões do Judiciário estadual, federal e distrital.

34. O uso progressivo da força pelos agentes de segurança deve obedecer ao princípio de que o nível de força empregado seja

- (A) sempre máximo desde o início da abordagem, para garantir a rendição imediata de qualquer pessoa, independentemente de sua conduta.
- (B) sempre mínimo e invariável, mesmo diante de agressão com arma ou de risco iminente de morte.
- (C) definido unicamente pelo humor e pela experiência pessoal de cada agente na ocasião.
- (D) escolhido conforme a gravidade da pena do crime atribuído ao suspeito no momento da abordagem.
- (E) proporcional à resistência ou ameaça apresentada, aumentando ou diminuindo conforme a evolução da situação.

Gabarito: E - A progressividade ajusta o nível de força à resistência ou ameaça, em respeito à necessidade e à proporcionalidade.

35. Ao presenciar a prática de um crime em flagrante, o guarda municipal, no exercício de sua atividade e respeitando os direitos do preso, deve

- (A) liberar o autor após advertência, se ele pedir desculpas ao agente e prometer não reincidir, orientando a vítima a resolver o caso por conta própria.
- (B) manter o autor detido por tempo indeterminado na sede da guarda, até que a vítima compareça.
- (C) aplicar a pena de multa no próprio local, em substituição à prisão e ao registro da ocorrência.
- (D) entregar o autor à vítima, para que ela decida, por conta própria, o que fazer com ele.
- (E) apresentar o autor à autoridade competente, sem violência desnecessária, comunicando os fatos e informando-lhe seus direitos.

Gabarito: E - Em flagrante, o agente deve conduzir o autor à autoridade competente, respeitada sua integridade e assegurados os direitos constitucionais do preso.

36. Constitui princípio mínimo de atuação das guardas municipais, previsto no Estatuto, a

- (A) repressão ostensiva à criminalidade organizada de caráter interestadual.
- (B) manutenção da ordem pública em todo o território do Estado e do Distrito Federal.
- (C) apuração de infrações penais por meio de inquérito policial e perícia oficial.
- (D) preservação da hierarquia e da disciplina de natureza militar na corporação.
- (E) preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas.

Gabarito: E - O art. 3º, II, inclui entre os princípios mínimos a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas.

37. Ao lado do patrulhamento preventivo e do uso progressivo da força, figura entre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais o

- (A) caráter militar da estrutura hierárquica interna.
- (B) dever de investigação criminal supletiva nos bairros.
- (C) sigilo absoluto sobre as ocorrências atendidas.
- (D) compromisso com a evolução social da comunidade.
- (E) monopólio do policiamento ostensivo no Município.

Gabarito: D - O art. 3º, IV, prevê o compromisso com a evolução social da comunidade como princípio mínimo.

38. Ao chegar a uma ocorrência de crime com vestígios materiais, o guarda municipal deve, enquanto aguarda a polícia competente, em regra

- (A) recolher todos os objetos do local e levá-los para a sede da guarda, para guarda e conferência posterior.
- (B) isolar e preservar o local, evitando alterações nos vestígios, e prestar as informações iniciais colhidas.
- (C) limpar o local para evitar riscos à saúde pública, antes mesmo da chegada da perícia oficial.
- (D) permitir a livre circulação de curiosos no local, para que eles possam prestar testemunhos informais.
- (E) abandonar o local após registrar fotografias com o aparelho pessoal, sem comunicar a ocorrência.

Gabarito: B - A preservação do local evita a perda de vestígios e garante a validade da perícia (arts. 6º, I, e 169 do CPP), cabendo à guarda isolar o local e informar.

39. A busca pessoal pode ser realizada pelo agente, independentemente de mandado, quando houver prisão ou

- (A) ordem verbal de superior hierárquico, ainda que não exista qualquer elemento concreto sobre a conduta da pessoa a ser revistada.
- (B) denúncia anônima genérica, sem qualquer outro elemento que a corrobore ou confirme.
- (C) simples fato de a pessoa residir em local considerado de alta criminalidade pela vizinhança.
- (D) fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.
- (E) vontade do agente de verificar o histórico criminal do cidadão em sistemas de consulta.

Gabarito: D - O art. 244 do CPP dispensa mandado na busca pessoal em caso de prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

40. Segundo o § 1º do art. 15 do Estatuto, nos primeiros quatro anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por

- (A) membro da própria guarda eleito pelos demais guardas, por voto direto e secreto, para mandato fixo.
- (B) profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social.
- (C) promotor de justiça designado pelo Ministério Público, sem necessidade de formação na área de segurança.
- (D) servidor efetivo da guarda, sem qualquer exceção, ainda que a corporação tenha acabado de ser criada.
- (E) oficial da reserva da Polícia Militar, obrigatoriamente, com patente mínima de major ou superior.

Gabarito: B - O § 1º do art. 15 admite, nos quatro primeiros anos, direção por profissional estranho aos quadros, preferencialmente da área de segurança ou defesa social.

DIREITO PENAL

41. Um motorista, apostando corrida em via movimentada, não deseja atropelar ninguém, mas prevê que isso pode ocorrer e, mesmo assim, continua, aceitando o risco. Pelo Código Penal, sua conduta é de crime

- (A) culposo, por imprudência, pois ele não queria o resultado em nenhum momento.
- (B) doloso, pois o agente assumiu o risco do resultado.
- (C) culposo, por negligência, pois deixou de tomar a cautela devida na via.
- (D) preterdoloso, pois o resultado foi mais grave do que aquele desejado.
- (E) atípico, pois não houve vontade dirigida a produzir o resultado.

Gabarito: B - Pelo art. 18, I, o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo (dolo eventual).

42. Configura o crime de lesão corporal (art. 129, caput) a conduta de

- (A) ofender a integridade corporal ou a saúde alheia.
- (B) ofender a honra de outrem por meio de palavras injuriosas.
- (C) constranger alguém, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda.
- (D) expor a perigo a vida de outrem, sem produzir qualquer lesão.
- (E) subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

Gabarito: A - O art. 129 define a lesão corporal como a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem.

43. Em regra, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos quando a pena aplicada não for superior a quatro anos e o crime

- (A) tiver sido cometido por funcionário público.
- (B) não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
- (C) for hediondo, desde que o réu seja primário.
- (D) tiver sido cometido em concurso de pessoas.
- (E) for punido com reclusão, em qualquer hipótese.

Gabarito: B - O art. 44, I, permite a substituição para pena não superior a quatro anos em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa (ou, se culposo, qualquer que seja a pena).

44. O que distingue a apropriação indébita (art. 168) do furto é o fato de que, na apropriação indébita, o agente

- (A) subtrai a coisa sem que ela esteja na posse do agente.
- (B) usa violência contra a vítima para obter a coisa pretendida.
- (C) engana a vítima para que ela lhe entregue a coisa voluntariamente.
- (D) já tem a posse ou a detenção da coisa e dela se apropria.
- (E) adquire a coisa sabendo que ela é produto de crime.

Gabarito: D - Na apropriação indébita, a posse ou detenção é anterior e lícita, e o agente inverte o ânimo, apropriando-se da coisa; no furto há subtração.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. O art. 155 do CPP veda que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essa regra decorre de o juiz formar sua convicção pela

- (A) vinculação obrigatória ao laudo pericial e ao relatório do delegado.
- (B) tariffação das provas colhidas pela autoridade policial no inquérito.
- (C) livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.
- (D) prevalência absoluta da confissão do acusado sobre as demais provas.
- (E) presunção de veracidade dos atos praticados na fase policial.

Gabarito: C - O art. 155 do CPP exige que a convicção do juiz se forme pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não bastando elementos do inquérito, salvo provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

46. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer,

- (A) será obrigado a pagar multa imediata para ser liberado.
- (B) não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.
- (C) será submetido a prisão temporária por cinco dias.
- (D) será mantido preso até a realização da audiência preliminar.
- (E) será preso em flagrante e liberado somente mediante fiança.

Gabarito: B - O parágrafo único do art. 69 da Lei nº 9.099/1995 afasta a prisão em flagrante e a fiança nessas hipóteses.

47. No mesmo prazo de 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, na qual constam

- (A) o resultado do exame de corpo de delito e o laudo pericial.
- (B) o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.
- (C) a data da audiência de instrução e o nome do juiz da causa.
- (D) a lista dos bens apreendidos e o valor da fiança arbitrada.
- (E) a classificação definitiva do crime e a pena a ser aplicada.

Gabarito: B - O art. 306, § 2º, determina que a nota de culpa, assinada pela autoridade, informe o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

48. Entre as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP está

- (A) a perda definitiva do cargo público ocupado pelo acusado, antes da sentença.
- (B) a interdição temporária de direitos por dois anos, a critério do delegado.
- (C) o pagamento de multa em favor da vítima do crime, como medida cautelar.
- (D) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, para quem tem trabalho fixo.
- (E) a prestação de serviços à comunidade por seis meses, em entidade assistencial.

Gabarito: D - O art. 319, V, do CPP prevê o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; as demais opções são penas ou efeitos da condenação, não cautelares.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

- 49.** Constatada a violência doméstica e familiar, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, entre as medidas protetivas de urgência, a
- (A) entrega de cesta básica a entidade assistencial.
 - (B) advertência verbal em audiência de conciliação.
 - (C) prestação de serviços à comunidade, em entidade pública ou assistencial indicada pelo juízo da execução penal local.
 - (D) pena de multa em favor do Estado.
 - (E) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixado limite mínimo de distância.

Gabarito: E - O art. 22, III, a, prevê a proibição de aproximação da ofendida, de familiares e testemunhas, com distância mínima; cesta básica e pena pecuniária são vedadas pelo art. 17.

- 50.** O ECA assegura à criança e ao adolescente o direito de ser educados e cuidados sem o uso de
- (A) orientação e advertência verbal dos pais.
 - (B) regras de convivência e limites de horário estabelecidos pela família para as atividades de lazer e de estudo.
 - (C) limites de horário para as atividades de lazer.
 - (D) acompanhamento escolar feito pelos responsáveis.
 - (E) castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção ou disciplina.

Gabarito: E - O art. 18-A proíbe o castigo físico e o tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina ou educação.

- 51.** Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência constitui, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
- (A) crime punido com reclusão e multa.
 - (B) contravenção penal punida com prisão simples.
 - (C) ilícito civil, sujeito apenas a indenização.
 - (D) crime punido exclusivamente com multa.
 - (E) infração administrativa punida com advertência.

Gabarito: A - O art. 88 pune com reclusão, de um a três anos, e multa, quem pratica, induz ou incita discriminação em razão da deficiência.

- 52.** Segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), todos os seres humanos nascem
- (A) livres, mas com direitos proporcionais à nacionalidade.
 - (B) iguais perante a lei, desde que reconhecidos pelo Estado.
 - (C) com direitos que variam conforme a condição social.
 - (D) livres e iguais em dignidade e direitos.
 - (E) com direitos concedidos pelo Estado de origem.

Gabarito: D - O art. 1º da DUDH afirma que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem depender de reconhecimento estatal.

- 53.** Quando se afirma que os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, entende-se que
- (A) cada Estado escolhe livremente quais direitos garantir, conforme as suas tradições culturais e a sua realidade econômica.
 - (B) apenas os direitos civis e políticos podem ser exigidos judicialmente.
 - (C) os direitos sociais prevalecem sempre sobre os individuais.
 - (D) os direitos podem ser suspensos livremente em situação de crise.
 - (E) a efetivação de um direito está ligada à dos demais, não havendo hierarquia absoluta entre eles.

Gabarito: E - Indivisibilidade e interdependência significam que os direitos formam um conjunto articulado, sem que se possa proteger uns e ignorar outros.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. Para os efeitos do CTB, rodovia é a

- (A) via urbana de pista dupla.
- (B) via rural não pavimentada.
- (C) via rural pavimentada.
- (D) via de trânsito rápido urbana.
- (E) via arterial que liga municípios.

Gabarito: C - O Anexo I define rodovia como via rural pavimentada; estrada é a via rural não pavimentada.

55. Segundo o art. 143 do CTB, a categoria B de habilitação destina-se ao condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a

- (A) seis mil quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
- (B) três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a quatro lugares, excluído o do motorista.
- (C) três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
- (D) três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a vinte lugares, excluído o do motorista.
- (E) oito mil quilogramas e cuja lotação não exceda a dezesseis lugares, incluído o do motorista.

Gabarito: C - O art. 143, II, fixa o limite de 3.500 kg de peso bruto total e oito lugares, excluído o do motorista.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. O princípio da eficiência foi inserido expressamente no caput do art. 37 da Constituição Federal pela

- (A) Emenda Constitucional nº 45/2004, no contexto da reforma do Poder Judiciário brasileiro.
- (B) Emenda Constitucional nº 19/1998, no contexto da reforma administrativa.
- (C) Emenda Constitucional nº 1/1969, ainda no regime anterior.
- (D) Constituição Federal de 1988, em sua redação originária.
- (E) Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gabarito: B - Os princípios originais eram legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; a EC 19/1998 acrescentou a eficiência.

57. Segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, os cargos em comissão são aqueles

- (A) declarados em lei de livre nomeação e exoneração, sem necessidade de concurso público.
- (B) que conferem estabilidade ao ocupante após três anos de efetivo exercício.
- (C) criados por simples decreto, independentemente de lei, para funções de assessoria.
- (D) que dependem de aprovação em concurso público de provas e títulos para a investidura no cargo.
- (E) preenchidos por sorteio entre servidores estáveis do quadro permanente do órgão.

Gabarito: A - A investidura em cargo ou emprego depende de concurso, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

58. A sociedade de economia mista, na administração indireta, é constituída obrigatoriamente sob a forma de

- (A) fundação pública de direito privado, instituída por escritura e dotação orçamentária.
- (B) autarquia, regida integralmente pelo direito público e com patrimônio próprio.
- (C) sociedade limitada, com capital formado exclusivamente por recursos estatais.
- (D) associação civil sem fins lucrativos, mantida por contribuições dos associados.
- (E) sociedade anônima, com participação majoritária do poder público no capital votante.

Gabarito: E - A sociedade de economia mista é pessoa de direito privado, constituída como S.A., com controle acionário do poder público.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. De acordo com a Lei nº 11.343/2006, quem adquire, guarda ou traz consigo drogas para consumo pessoal, sem autorização, fica sujeito a qual das medidas a seguir?

- (A) Reclusão em regime aberto por até dois anos
- (B) Detenção de seis meses a um ano, em regime semiaberto
- (C) Prestação de serviços à comunidade
- (D) Pagamento de multa como pena principal, sem outra medida
- (E) Perda definitiva do direito de dirigir veículos automotores

Gabarito: C - O art. 28 prevê advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo; não há pena privativa de liberdade.

60. Nos crimes de tráfico de drogas, a Lei nº 11.343/2006 estabelece que o inquérito policial será concluído no prazo de

- (A) 10 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias, se estiver solto.
- (B) 15 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias, se estiver solto.
- (C) 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, se estiver solto.
- (D) 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 60 dias, se estiver solto.
- (E) 90 dias, se o indiciado estiver preso, e 180 dias, se estiver solto.

Gabarito: C - O art. 51 fixa 30 dias para indiciado preso e 90 para solto, prazos que podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado.

GABARITO FINAL

01 - A	02 - D	03 - D	04 - A	05 - A	06 - E
07 - C	08 - D	09 - B	10 - B	11 - D	12 - A
13 - B	14 - A	15 - D	16 - E	17 - E	18 - A
19 - C	20 - C	21 - D	22 - A	23 - C	24 - E
25 - C	26 - C	27 - D	28 - C	29 - E	30 - B
31 - B	32 - A	33 - A	34 - E	35 - E	36 - E
37 - D	38 - B	39 - D	40 - B	41 - B	42 - A
43 - B	44 - D	45 - C	46 - B	47 - B	48 - D
49 - E	50 - E	51 - A	52 - D	53 - E	54 - C
55 - C	56 - B	57 - A	58 - E	59 - C	60 - C